万山区丹都街道“9·6”一般车辆侧翻事故

调

查

报

告

编制单位：铜仁市万山区政府事故调查组

编制日期：2024 年 10 月 25 日

目　录

一、 事故基本情况.....- 1 -

（一）事故发生单位概况.....- 1 -

（二）事故车辆基本情况.....- 2 -

（三）事故车辆相关人员情况.....- 3 -

（四）事故相关单位情况.....- 3 -

（五） 事故发生单位安全管理情况。.....- 4 -

（六）事故发生经过.....- 5 -

（七）事故现场情况.....- 5 -

（八） 事故伤亡情况和直接经济损失状况.....- 5 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 6 -

（一）事故信息接报及响应情况.....- 6 -

（二）事故现场应急处置情况.....- 6 -

（三）医疗救治和善后情况.....- 6 -

（四）事故应急处置评估.....- 7 -

三、事故原因分析.....- 7 -

（一）直接原因.....- 7 -

（二）事故相关鉴定情况.....- 7 -

（三）其他可能因素排除.....- 8 -

（四）间接原因.....- 8 -

四、有关责任单位存在的问题.....- 8 -

五、对相关责任人员及单位的处理建议.....- 9 -

（一）对事故有关责任人员的处理建议（3人）.....- 9 -

（二）对事故有关责任单位的处理建议（5家）.....- 11 -

六、事故主要教训.....- 13 -

七、事故整改防范措施.....- 13 -

（一）深刻吸取事故教训.....- 13 -

（二）强化行业监管职责.....- 13 -

（三）强化属地监管职责.....- 14 -

万山区丹都街道“9·6”一般车辆侧翻事故调查报告

2024年9月6日14时24分许，贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司厂区内，发生一起1人死亡、1人受伤的车辆侧翻事故，直接经济损失114万余元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定，2024年9月10日，万山区人民政府成立了以区纪委监委、区检察院、区应急管理局、市公安局万山分局、区总工会等单位组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

调查认定：**万山区丹都街道“9·6”一般车辆侧翻事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆月月顺物流有限公司:公司成立于2019年10月28日，注册地位于重庆市万盛区翠屏路5号附3号5单元1-2第1室，法定代表人为杨某平。企业类型：有限责任公司（自然人投资

或控股）。注册资本：10万元。营业期限：2019年10月28日至无固定期限。经营范围包括道路货物运输，货物信息咨询，货运代理，汽车销售。持有重庆市万盛经开区交通局核发的道路运输经营许可证，有效期至2027年11月15日。

（二）事故车辆基本情况

1.渝DG9953重型自卸汽车,车辆颜色:红色，车辆品牌:解放牌，车辆识别代号:LFNMVXSX5MAB****，发动机号:3120L14****，车辆所有人：重庆月月顺物流有限公司，使用性质：货运，核定载质量：15370kg，机动车保险投保于太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司，保险终止日期：2024年12月31日。车辆检验有效期至2024年10月31日。持有重庆市万盛经开区交通局核发的道路运输证，审验有效期至2024年10月27日。

2023年12月25日，车主黄某军（乙方）与重庆月月顺物流有限公司（甲方）签订《汽车挂靠合同》，乙方将渝DG9953重型自卸汽车挂靠在甲方名下从事营运。

2.贵D56S88小型货车,车辆颜色:白色，车辆品牌:福田牌，车辆识别代号:LVBV3PBB8RW0****，发动机号:Q240402****，车辆所有人：铜仁金丰兴建材有限公司，使用性质：非营运，核定载质量：1795kg，机动车保险投保于太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司铜仁中心支公司，保险终止日期：2025年5月6日。车辆检验有效期至2025年5月31日。

2024年9月6日14时21分许，驾驶员雷某驾驶贵D56S88小型货车与雷某军一起到贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司装运砂石，进入公司厂区后，雷某二人将车停靠在开票室旁。

（三）事故车辆相关人员情况

1.叶某，男，37岁，渝DG9953重型自卸汽车临时驾驶员。持有准驾车型为A2的有效机动车驾驶证，有效期始：2024年5月9日至长期。2024年9月5日，叶某受黄某军委托，在2024年9月6日给黄某军开一天车。

2.黄某军，男，44岁，渝DG9953重型自卸汽车购买人、实际使用人兼驾驶员。持有准驾车型为A2的有效机动车驾驶证，有效期始：2017年9月27日，有效期止：2027年9月27日。

3.雷某军，男，卒年47岁，贵D56S88小型货车乘坐人员。渝DG9953重型自卸汽车发生侧翻后被压在D56S88小型货车内因伤势严重死亡。

4.雷某，男，21岁，贵D56S88小型货车驾驶员。渝DG9953重型自卸汽车发生侧翻后被压在D56S88小型货车内受伤。

（四）事故相关单位情况

贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司（以下简称“湘伟公司”）成立于2020年3月4日，注册地位于铜仁市万山区谢桥街道桂花大道66号武陵新城.天街美都8栋，法定代表人为罗某。企业类型：有限责任公司。注册资本：4285.716万元。营业期限：2020年3月4日至无固定期限。经营范围包括：建

筑废旧物资回收再利用；砂石加工销售；利用建筑废弃混凝土和砖石生产粗细骨料、混凝土、砂浆水泥砖及销售等。

该公司于2022年12月27日通过公开竞价，获得铜仁市万山区丹都教育文化教育公园建设项目场平施工剩余矿产品，总计约3490290.3立方米，并与甲方万山区自然资源局签订了《铜仁市万山区自然资源局矿产品买卖合同》，施工剩余矿产品交付地点:在丹都教育文化公园项目施工料场内(万山区气象局后)交付，施工方提供周转堆场，占地面积约30亩。2023年5月10日，该公司与万山区自然资源局签订了《土地使用权临时租赁合同》，租赁宗地坐落于万山区丹都街道教育文化公园内，宗地用于工业项目建设。

（五）事故发生单位安全管理情况。

重庆月月顺物流有限公司有挂靠车辆40辆，公司成立了安全生产领导小组，配备专职安全员1名；制定了安全管理相关制度（15项）、普通货物运输驾驶员安全操作规程、2024年车辆隐患排查计划、2024年驾驶员安全培训计划、2024年应急演练计划等制度；对渝DG9953重型自卸汽车车主、驾驶人黄某军于2024年3月开展了岗前安全教育培训并经考试合格；对本单位挂靠车辆进行了GPS实时动态监控。经调查，该公司安全生产主体责任落实不到位，主要表现在安全生产管理过程中，对公司车辆管理、从业人员安全教育培训、安全隐患排查治理等工作不到位。

（六）事故发生经过

2024年9月6日13时左右，叶某驾驶渝DG9953重型自卸汽车和车主黄某军一起从松桃县正大镇尖坡搅拌站出发前往湘伟公司厂区装运沙子，14时左右，渝DG9953重型自卸汽车到达湘伟公司厂区，黄某军下车带叶某去开票室领取装车卡，随后叶某开车去装沙，14时18分货车装完沙后，叶某开车去排队过磅，由于渝DG9953重型自卸汽车前面准备过磅的运输车迟迟未动，14时22分，黄某军让叶某熄火等待，14时23分叶某下车跟随黄某军去开票室了解情况，约20秒后，渝DG9953重型自卸汽车出现溜车，车辆向前滑行约10米后发生侧翻，并压覆到雷某驾驶的贵D56S88轻型自卸货车（停驶状态），造成贵D56S88轻型自卸货车乘车人雷某军死亡、驾驶人雷某受伤，车辆严重受损。

（七）事故现场情况

事故发生于午间，天气晴朗，路面干燥，视距良好。事故现场位于贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司厂区，场内无规划道路，为简单平整的砂石路面，路面无交通标志标线，渝DG9953号重型自卸货车自溜车起点至事故发生点微坡，纵坡度2%。

（八）事故伤亡情况和直接经济损失状况

事故造成1人死亡、1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定本次事故直接经济损失

114 万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，车主黄某军立即拨打 110 报警电话和 120 急救，市公安局万山分局、市公安交通管理局直属二大队、万山区人民医院接报后立即赶赴现场。丹都街道办事处接报后，经初步核实于事故当天 14 时 50 分向区应急管理局报告，区应急管理局核实情况后及时上报市应急管理局和万山区委、区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员互救情况。事故发生后，车主黄某军、驾驶员叶某立即跑去现场查看情况并联系湘伟公司调来铲车和挖机帮忙支撑侧翻货车，防止二次伤害，并及时拨打 110、120 报警救援。

2.政府及相关部门应急处置情况。市公安局万山分局、市公安交通管理局直属二大队、区消防大队、区应急管理局、丹都街道办事处等部门接报后立即开展救援，救出车内被困人员，并做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，检查伤者伤势情况以及事故信息上报工作。

（三）医疗救治和善后情况

万山区人民医院接报后立即出动救护车赶赴事故现场，消防部门先后将伤者雷某、雷某军救出车内，医务人员对伤者进行了检查和救治，伤者雷某被送往万山区人民医院治疗，无生命

危险，雷某军经现场检查判断无生命体征，医务人员于16时19分宣布雷某军临床死亡。雷某军死亡后，丹都街道办事处安排专人对死者家属进行安抚，同时组织死者家属与相关负责人协商善后事宜，9月10日，双方达成赔偿协议。目前，善后工作处理妥当，死者遗体已安葬。截止到本次事故调查期间，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极开展救援，区应急管理局、市公安局万山分局、市公安交通管理局直属二大队、区消防大队、丹都街道办事处等部门按照职责开展工作，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。此次事故应急处置科学、高效、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

驾驶员叶某未对停在斜坡上的渝DG9953重型自卸汽车采取防溜车安全措施，因车辆制动系统故障，造成车辆溜车侧翻后压覆到停靠在路边的小型货车上，导致小型货车内1人死亡、1人受伤事故发生。

（二）事故相关鉴定情况

1.车辆鉴定情况。经平塘县华元机动车检测有限公司鉴定，渝DG9953号重型自卸货车制动系右二轴制动气室气管接头断裂，导致右二轴制动气室气管漏气，经检视周围无任何碰撞痕迹，非因受外力碰撞后断裂。检验检测结论：渝DG9953号重

型自卸货车制动系不合格。

2.雷某军死亡原因鉴定情况：经万山区人民医院医务人员现场检查，患者被重车压于小型货车中、被沙子掩埋，患者呼吸心跳骤停、创伤性休克，失血性休克，开放性心脏破裂，躯干挤压伤，开放性脊柱骨折，导致患者现场死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因

1.车辆带“病”运行。公司未加强车辆维护和检测，从业人员驾驶有安全隐患的机动车运输货物。

2.安全教育培训不到位。公司从业人员存在安全意识淡薄，风险辨识能力差，岗位安全防范措施不到位等问题。

3.安全隐患排查治理不到位。公司未认真隐患排查，事故隐患未能得到及时消除。

四、有关责任单位存在的问题

1.重庆月月顺物流有限公司：该公司作为渝DG9953号重型自卸货车所有人，安全生产主体责任履行不到位，**一是**公司车辆安全管理不到位。公司未加强车辆维护和检测，导致从业人员驾驶制动系不合格具有安全隐患的车辆从事道路运输经营。违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条之规定[1]；

[1] 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

二是安全教育培训不到位。公司制定有安全管理相关制度（共15项）、普通货物运输驾驶员安全操作规程等规定，但调查期间公司未能提供对从业人员开展公司安全管理制度、规程教育培训的印证资料，从业人员未能熟悉掌握公司相关安全生产规章制度和安全操作规程、岗位安全操作技能，此外车辆临时驾驶员叶某存在未经岗前安全教育培训合格上岗问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定[2]；**三是**安全隐患排查治理不到位。公司制定了“日周月”隐患排查治理制度，但未严格督促渝DG9953从业人员认真开展每日隐患排查，公司也未排查出车辆制动系不合格、车辆更换驾驶员等事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定[3]。由于上述问题的存在，公司对本次事故负有责任

2.贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司。**一是**公司厂区安全管理不规范。未设置明显的安全警示标志标识，未对外来运输车辆进行统一规范管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条之规定[4]；**二是**隐患排查不到位。未建立健

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。

五、对相关责任人员及单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议（3人）

1.叶某，男，37岁，渝DG9953重型自卸汽车临时驾驶员，驾驶制动系不合格具有安全隐患的机动车，且未对停在斜坡上的货运车辆采取防溜车安全措施，因车辆制动系统故障，最终造成伤亡事故发生。其行为违反了《道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款之规定[5]，建议由市公安交通管理局直属二大队按照规定对其进行处理，处理结果报万山区安委办备案。

2.杨某平，男，重庆月月顺物流有限公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，未认真组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划；督促检查本公司安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项之规定[6]，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市

---

[5] 《道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[7]对其实施行政处罚。处理结果报万山区安委办备案。

3.黄某军，男，渝DG9953重型自卸汽车实际使用人，请叶某开车后，黄某军未对机动车的安全技术性能进行认真检查，未对叶某进行安全技术交底和教育培训，未向公司报告更换驾驶员情况，叶某未经安全生产教育和培训合格便上岗作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定[8]，建议由重庆月月顺物流有限公司按照公司有关规章制度对其作出处理，处理结果报万山区安委办备案。

（二）对事故有关责任单位的处理建议（5家）

1.重庆月月顺物流有限公司：履行企业安全生产主体责任不到位，导致发生1人死亡、1人受伤的一般生产安全事故，对事故负有责任。建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四第一项之规定[9]对其实施行政处罚。处理结果函告万山区安委办备案。

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司：针对公司厂区安全管理不规范、安全隐患排查不到位问题。建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局处理。处理结果函告万山区安委办备案。

3.区交通运输局。年初，制定了《万山区交通运输行业2024年度安全生产监督检查计划》，每月对纳入监督检查计划的货运企业和重点货运源头企业开展不少于1次的安全监督检查，同时，结合行业专项整治等开展相关安全监督检查工作。今年来，共开展安全监督检查62家次，发现隐患29条，已整改29条。因机构改革，2024年5月28日以来，区交通运输行政执法权限划归市级层面统筹实施，区交通运输局对货运行业的监管工作主要是对辖区货运公司及经政府网公示的重点货运源头进行安全监督检查。鉴于该部门依法履行了工作职责，建议免于追责。

4.丹都街道办事处。聚焦安全生产“打非治违”、安全生产治本攻坚三年行动等专项工作，结合重点时段安全生产工作通知，对重点行业领域排查整治任务进行了细化，各职能站所按照职能分工进行检查，建立问题隐患整改台账。今年来，共开展监督检查219次，排查隐患141条，已整改115条，移交线索26条；查处各类违法行为4起，其中关闭取缔3家次，约谈1家次。2024年以来，对贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司开展监督检查3次，发现问题7个，均已监督企业整改，并与该企业签订了《街道2024年度安全生产和消防工作目标任

务责任书》。鉴于该部门依法履行了工作职责，建议免于追责。

5.重庆市万盛经开区交通运输综合行政执法支队：按照《万盛交通运输综合行政执法支队2024年度安全督查检查计划》和《月安全检查方案》开展行业企业安全督查检查、专项整治等工作；2024年度7-9月共开展安全督查检查140次，发现隐患124起，整改122起，共处罚52家企业，罚款10.55万元。约谈报警率和风险隐患排名前十企业，2024年7-9月合计约谈企业3次，约谈企业5家。7月11日对重庆月月顺物流有限公司开展了安全生产检查，发现1个问题已督促企业整改。鉴于该部门在日常监管中依法履行了工作职责，建议免于追责。

六、事故主要教训

该起事故给人民群众的生命财产造成了损失，事故的发生暴露出我区工程建设项目剩余矿产品处置、道路运输等重点领域安全管理的一些突出问题。主要表现在：一是道路货物运输企业安全生产主体责任履行不到位，主要负责人安全生产主要职责落实不到位，未认真组织实施本企业安全生产管理制度和岗位操作规程；二是货运源头企业现场安全管理不规范，事故隐患排查治理不到位；三是货运企业从业人员安全意识不高，规范驾驶车辆能力不足。

七、事故整改防范措施

（一）深刻吸取事故教训。重庆月月顺物流有限公司、贵州湘伟废旧建筑材料回收利用有限公司要深刻汲取事故教训，针

对安全生产的薄弱环节和管理漏洞，认真研究事故预防和工作改进措施，要进一步强化全员安全生产责任制、安全生产管理规章制度、岗位操作规程、隐患排查治理的有效落实，杜绝违法违规违章行为；要进一步强化安全教育培训，提高全员安全生产意识，防止类似事故再次发生。

（二）强化行业监管职责。区自然资源局、区交通运输局、市公安交通管理局直属二大队要认真落实安全生产行业监管责任，要加大对货运企业、货运源头企业的监督检查力度，督促指导监管的企业建立健全并严格落实各项安全生产责任制度，认真开展隐患排查治理工作。严厉打击货运车辆超载超限、疲劳驾驶等违法违规行为，及时消除事故隐患。

（三）强化属地监管职责。丹都街道办事处要认真履行属地管理职责，进一步加强辖区工程项目建设剩余矿产品处置企业、货运企业等重点领域的巡查频率，并加强普法宣传力度，督促企业加大安全隐患排查治理力度，提高企业从业人员尊法守法意识，进一步遏制生产安全事故发生。

铜仁市万山区政府事故调查组

2024年10月25日